

עין משפט ונר מצוה

קיא א מיי' פ'ט מה'ל מאכלות אסורות הלאה א' תושע' י"ד ס' פו סעף א':

סמל פאר א קיא

רבינו גרשום

בעזרה זו ששנה ר' לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמי' לא תאכלנו למען ייטב לך ואמר ר' למה כתב שני פעמים לא תאכלנו אח' לא תאכלנו מדבר בבשר בחלב: במה הכתוב מדבר בשני מינין. כלומר דרכיו לא תאכל הנפש עם הבשר אלו שני מינין בשר ודם וזהו אבר מן החי אף כאן בשני מינין בבשר בחלב אבל בהנאה אימא לא קמי': כל מקום שנאמר לא תאכל לא יאכל לא תאכלו אחז איסור אכילה ואחד איסור הנאה: לא יהיה קדש מבני ישראל מה להלן הנאה כלומר הנאה דתשמיש המטה אף כאן הנאה דאפי' בהנאה אסור: אמרה תורה כשתמכרה לא תבשלה ותמכרה כלומר כתיב לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך וגו' לא תבשל גדי בחלב אמו כלומר כשתמכרה לא תבשלה בחלב ותמכרה דאם תבשלה בחלב לא תוכל למכרה דאסורה בהנאה: מה להלן אסור כלומר דטרפה אסור באכילה. מה לערלה שלא היתה לה שעת הכושר כי' כלומר תאמר בבשר בחלב שהיתה לה שעת הכושר דאפילו משנת הבשר בחלב לא נאסר בעונן דיכול להירדוף אבל לאחר שנתבשל אסור: למה לי למימר כלאי הכרם יוכיח כשאמר מה לחמץ בפסח שכן ענוש כרת נימא ערלה תוכיח שאין ענוש כרת ואסורה בין באכילה ובין בהנאה ואי פריך מה לערלה שכן לא היתה שעת הכושר נימא חמץ בפסח יוכיח ונימא חזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השווה שבהן אסורין בין באכילה ובין בהנאה אף אני אביא בשר בחלב שהוא אסור ואסור בין באכילה ובין בהנאה: א"ל רב מרדכי לרב אשי כל מן הצד כי' כלומר משום פירכא וזו שאתא אומר משום דאיכא למימר נבלה תוכיח לא הוה למישק למהדר דינא וליתו מן הצד דלא מצית לימפרך נבלה תוכיח דהכי אסורין משמא דריש לקיש כל מן הצד מגופיה פרינק כלומר כל חזרו הדין כי' מצינו השוה שבהן כי' אי מצית למיפרך מה להצד השוה שבהן מגופיה דדינא פרכינן אבל אי לא מצית למיפרך לא פרכינן פירכא אחריתו לפיכך לא פרכינן נבילה תוכיח שהיא אסורה באכילה: אי הכי תיתי מן הצד. כלומר כיוון דאמרת דלא יכלינן למיפרך נבילה תוכיח תיתי מן הצד דערלה וחמץ בדבשר בחלב הוא אסור בהנאה: אי הכי (כיון [השתא נמי] דאמרת כלאי הכרם יוכיח איכא למיפרך שכן גדולי קרקע. א"ל רב מרדכי לרב אשי כל במה הצד פרכינן כל דהוא אסור כיומרי אי הוה אחי בשר

קטו:

בשני מינין. פי' בקונטרס מותרין באכילה כחולין ואסורין בגזיה ועבודה כקדשים ואין נראה דלא שייך משום הכי דמקרי שני מינים אלא נראה משום דליתקש לנצי ואלי חשיב להו כשני מינין כדאמר פ' אלו הן הלוקין (מסות דף כג.) אמר רבי יצחק המרציע שור פסולי המוקדשין לוקה ור' אושעיא נמי קאמר המנהיג שור פסולי המוקדשין לוקה גוף אחד הוא ועשאו הכתוב צ' גופים פירוש שעשאו הכתוב כנצי ואלי וזהכי מיישז ר"ת הא דאמר צפ' כל פסולי המוקדשין (צטורות לג.) תלת נצי ואלי כתיבי חד לכדריזי יצחק ורבי אושעיא ופי' שס בקונטרס דלא אמפרש היכא: **ונאמר להלן לא יהיה קדש.** ואי לאו קרא דלא תאכלנו ה"א דהנחת הגוף צלא אכילה אסר הכמוז: **ומה ערדה.** לינא למפרך מה לערלה שכן לריך מחמים לצטלה דמדרבנן הוא לזריך מחמים: **מה לחמץ בפסח שבן ברת.** וכרת גופיה לא שייך למילף שאין עושין מן הדין: **כלאי הכרם יוכיחו.** מכלאי הכרם גרידא הוה מצי למילף צמה מצינו אלא ניחא ליה למעבד מחלת הדין בקי"ו^[א] ואין להקשות מה לערלה וחמץ וכלאי הכרם שכן צשריפה דתנן בתמורה (דף לג:.)^[א] דהיא גופה נילף ועוד דהיינו דוקא לרבי יהודה דלמנ"ה^[א] אין ציעור חמץ אלא שריפה אצל לרצנן לא הוי חמץ צשריפה הקשה ה"ר יעקב מאורלייני"ש מה לכולהו שכן לא הותרו מכללן תאמר צצשר צחלצ שותם מכללו אכל צהמם טמאה וחלצ צהמם טמאה וטובא דלמנר לעיל וי"ל דאין זה קרוי הותר מכללו דדוקא חלצ דכתיבי הותר מכללו שכן ענוש כרת (ויקרא ג.) כל חלצ דמשמע אפילו דמיה והדר שרף דמיה זה חשיב הותר מכללו אצל צצשר צחלצ לא כתיבי **כל: חורש בשור וחמור כו'.** אצל השתא ענדינן קי"ו דכשם שאסור צאכלה אסור צהנאה:

ולפיפוך מה לבולחו שבן גדולי קרקע. ואע"ג דמכללי הכרם אינא למילף צמה מצינו ולא פרכינן כל דהו מ"מ אהא דיליף צקי"ו משלשמן פריך:

חדא פרינקין אס אש

וליהדר דינא וליתי במה הצד אמר רב אשי משום דאיכא למימר נבלה תוכיח שאסורה באכילה ומותרת בהנאה אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דריש לקיש כל מה הצד מגופו פרכינן מעלמא לא פרכינן אי הכי תיתי במה הצד משום דאיכא למיפרך מה להצד השוה שבהן שכן גדולי קרקע אי הכי השתא נמי איכא למיפרך מה לכלאי הכרם שכן גדולי קרקע א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דר"ל כל מה הצד פרכינן כל דהו לא פרכינן ולפיפוך לבולחו מה לכולחו שכן גדולי קרקע אלא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דר"ל חדא

פרכינן אס יש להשצי צשנייהם מה להצד השוה צצשנייהם שכן כך וכך יש צהם תאמר צזה שלא השווה להן צצמדה וז (היא) פרכינן אצל מעלמא כגון פלוגי יוכיח לא פרכינן: שכן גדולי קרקע. אע"ג דאין חומר להיות נאסרין צצק אפ"ה אמרינן: כל מה הצד פרכינן כל דהו. כל דבר הלמד צהצד השוה ויש להשיצ שום דבר שהמלמדין שוין צו והלמד אינו שוה להן צו אפילו שאינו לא קל ולא חמור פרכינן ליה: לא אס אמרס כו'. אי הוה הדר דינא ואתי צמה הצד הוה פרכינן כל דהו אצל השתא דלתי מכלאים ואתה צא להשיצ לא אס אמרת צכלאים שכן גדולי קרקע אין וז תשובה דקולא וחומרא פרכינן אס אנו צרייין ללמוד קולא יש לך להשיצ לא אס אמרת צזה שכן יש צו צד קל אחר ואס אנו לומדים חומר לריך אתה להשיצ לא אס אמרת צזה שכן יש צו צד חמור כגון הני דאמרינן לעיל מה לערלה שכן לא הינא לה שעת הכושר וכגון חמץ צפסח שהשצנו לא אס אמרת צחמץ צפסח שכן כרת אצל כל דהו כי האי שכן גדולי קרקע לאו פירכא היא: **ולפיפוך לנולשו כו'.** דכיון דלאו חדא מחדא היא אלא חד מתלת כמה הצד דמי הלכך ליפרוך צכולהו ואע"ג דלאו קולא וחומרא היא דקא סי"ד דכי אמרינן צלא אס אמרת דלא פרכינן ציה כל דהו ה"מ הינא דלתיא חדא מחדא כגון צריש מלתא דצעי ללתיי מערלה לחודה אצל חדא מתרמי או מתלת כמה הצד דמייא ואף על גצ דלא אמרינן וחזר הדין פרכינן לכולהו פירכא כל דהו:

כל הבשר פרק שמיני חולין

בעורה וז ששנה רצי. כלומר וכי מכווערת היא צעניין משנה וז ששנה רצי ולמדה לצשר צחלצ ממקרא הזה: לא סאכלנו. יתירא דכתיב צראה אנכי גבי פסולי המוקדשין שנפדו רק הדס לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמיס"ה והדר כתיב לא תאכלנו למען ייטב לך וגו' לרס לא אינטריך דהא כתיבי קראי טובא ומוקי ליה לצשר

צחלצ: דבר הלמד מעניינו. דבר סמוס שאין מפורש צו צמה מדבר הוי לומדו מן הענין פרשה שנכתב צה צמה הענין מייירי: **צשני מינין.** פסולי המוקדשין שנפדו שני מינין הן מותרין באכילה כחולין ואסורין בגזיה ועבודה כקדשים כדאמר בצבורות (דף טו.) תוצח"ו ולא גזיה צשר ולא חלצ: **אצל צהנאה לא קמ"ל.** מהאי קרא דכתיבא אזהרה ידיה גבי פסח מה פסח מצושל אסור באכילה וצהנאה דכל קדשים שאינס ראויס לאכילה מעוצר לורמן וינאו לצית השריפה אף זה אסור צהנאה: **כי עס קדוש אסא.** לא מצשל גדי: **מה להלן צהנאה.** [צעילן] הנאה היא: לא סאכלנו כל נבלה. צסיפיה דקרא כתיב צשר צחלצ: לא סצשנלס. צחלצו ותמכרנה אלמא אסורה צהנאה: **שנעצדה צו עצירה.** צצישול: לא היסא לו **שעת הכושר.** פרי הערלה צאיסור גדל אצל צשר צחלצ היסא לו שעת הכושר קודם שניתן צשר צחלצ: **כלאי הכרם יוכיחו.** לקנן פריך ל"ל כלאי הכרם נימא ערלה מוכיח וחזר הדין ועוד פריך נימא מה לכלאי הכרם שכן לא היסא [להן] שעת הכושר: **למה לי גו"ש.** לאיסור אכילה כי היכי דיליף לאיסור הנאה מערלה נילף נמי לאיסור אכילה: **משום דאינא למימר חורש צשור וצחמור יוכיח.** שנעצדה צו עצירה ומותר באכילה אצל השתא דקיימא לן אכילה מג"ש יליפינן הנאה צקי"ו וליכא למימר חורש צשור וחמור יוכיח * דמה לחורש צשור וחמור דמומר באכילה תאמר צצשר צחלצ שאסור באכילה: **למה ליה למימר.** לעיל כלאים יוכיח דלינטריך ליה ללהדורי אכלאים דהוה ליה למד חדא מתלת צשר צחלצ מערלה וחמץ וכלאים לימא ערלה תוכיח ויתיבי חדא מתרמי שפיר: **וליהדר דינא.** וכשיחזור הדין מה לערלה שכן לא היסא לה שעת הכושר חמץ יוכיח מה לחמץ שכן כרת ערלה תוכיח וגמרינן ומיייתינן לה צמה הצד כגון לא ראי ערלה כראי חמץ ולא ראי חמץ כראי ערלה הצד השוה צצנהן שאסורין באכילה ואסורין צהנאה אף אני אביא צשר צחלצ דהואיל ואסור באכילה מגו"ש יסא אסור אף צהנאה: **הכי אמרינן משמיה דר"ל.** האי נבלה תוכיח אינה תשובה דכל הצאה צמה הצד מגופיה

פרכינן אס יש להשיצ צשנייהם מה להצד השוה צצשנייהם שכן כך וכך יש צהם תאמר צזה שלא השווה להן צצמדה וז (היא) פרכינן אצל מעלמא כגון פלוגי יוכיח לא פרכינן: שכן גדולי קרקע. אע"ג דאין חומר להיות נאסרין צצק אפ"ה אמרינן: כל מה הצד פרכינן כל דהו. כל דבר הלמד צהצד השוה ויש להשיצ שום דבר שהמלמדין שוין צו והלמד אינו שוה להן צו אפילו שאינו לא קל ולא חמור פרכינן ליה: לא אס אמרס כו'. אי הוה הדר דינא ואתי צמה הצד הוה פרכינן כל דהו אצל השתא דלתי מכלאים ואתה צא להשיצ לא אס אמרת צכלאים שכן גדולי קרקע אין וז תשובה דקולא וחומרא פרכינן אס אנו צרייין ללמוד קולא יש לך להשיצ לא אס אמרת צזה שכן יש צו צד קל אחר ואס אנו לומדים חומר לריך אתה להשיצ לא אס אמרת צזה שכן יש צו צד חמור כגון הני דאמרינן לעיל מה לערלה שכן לא הינא לה שעת הכושר וכגון חמץ צפסח שהשצנו לא אס אמרת צחמץ צפסח שכן כרת אצל כל דהו כי האי שכן גדולי קרקע לאו פירכא היא: **ולפיפוך לנולשו כו'.** דכיון דלאו חדא מחדא היא אלא חד מתלת כמה הצד דמי הלכך ליפרוך צכולהו ואע"ג דלאו קולא וחומרא היא דקא סי"ד דכי אמרינן צלא אס אמרת דלא פרכינן ציה כל דהו ה"מ הינא דלתיא חדא מחדא כגון צריש מלתא דצעי ללתיי מערלה לחודה אצל חדא מתרמי או מתלת כמה הצד דמייא ואף על גצ דלא אמרינן וחזר הדין פרכינן לכולהו פירכא כל דהו:

חדא פרינקין אס אש

וליהדר דינא וליתי במה הצד לא מצינ למפרך. בלא אם אמרת קולא וחומרא פרכינן כי' כלומר כגון הכא דבעינן לאפוקי בשר בחלב

מערלה ואמרינן מה לערלה שלא היתה לו שעת הכושר תאמר בבשר בחלב שכן ענוש כרת תאמר בבשר וחלב שאין ענוש כרת קולא וחומרא פרכינן

מסורת הש"ס

- ↑ [קדושין ט: לקמן קח.].
- ↑ [פסחדרין פו. לקמן קמ.
- ↑ כתימות ד.]. א קדושין ט:.
- ↑ פסחים כד:.) (ס רש"י
- ↑ מ"ו. ו) [דברים יב, ו] [פסחים דף כה.].

סמל פאר א קיא

תורה אור השלם

- ↑ לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מקרב לקביר כי עם קדוש אתה לך אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו: דברים יד כא
- ↑ לא תהיה קרשה מבנות ישראל ולא יתהיה קדש מבני ישראל: דברים כג יח
- ↑ ראשית בבורי ארמקח תביא בית יי אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו: שמות כג יט
- ↑ ואנשי קדש תהיון לי וישר בשדה טרפה לא תאכלו לקבל תשלכון אתה: שמות כב ל

סמל פאר א קיא

גזיון הש"ס

גבי' ומה קרלה שלא וכו'. עיין צ"מ דף גג ע"א תוס' ד"ה ועולה: רש"י ד"ה משום דאיכא למיטר וכו' דמה לחורש. עיי' מה נהו ע"צ תוס' ד"ה כי' תוס' ד"ה בלא וכו' ואין להקשות מה קרלה. עיי' סוטה דף לה ע"א תוס' ד"ה לפי:

סמל פאר א קיא

הגהות מהר"ב רינשבורג

[א] תוס' ד"ה כלאי וכו' דהיא גופה נילף. ניצ עשו"ס מהריב"ל חלק ג' סי' מ"ג:

סמל פאר א קיא

מוסף רש"י

בעזרה זו ששנה רבי. צמתיא, וכי אינא מקובלת עלין שאתא חזור ללמדה ממקום אחר (קדושין טו.) צא ולמד מיי"ג מדות. וזי חלאת מתן שיהא הדבר מעניינן למד (סנהדרין יב.) דבר הלמד מעניינו. מקרא שכתוב סתם ואין אט יודעין צמה מדבר, הוי לומדו מענינו מדרת. הוי לאת מתן (לקמן קמ.) אס אי אתה יודע צמה הכתוב מדבר לא ולמד מפרשה שכתוב צה ופי' מפרשה הוה נכתב אכלא (סנהדרין יב.) מנין לבשר בחלב שאסור. באכילה (פסחים כד:.) ערלה שלא נעבדה בה עבירה. צנטיעותה (סו.) בשר בחלב שנעבדה בו עבירה. כשיטלו ועבר עליו על לאו לא מצשל (סו.) מה לערלה שכן לא הייתה לה שעת הכושר. שפירי זה חמץ באיסור וגמרא באסור, תאמר צצשר צחלצ שיש לו שעת הכושר קודם שנתן צחלצ (סו.)